

1501439-32.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... a guarda de drogas em sua casa para o tráfico das biqueiras da rua 42. Na data dos fatos, receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo com as mesmas características estaria efetuando a guarda de drogas para o tráfico, sendo que naquele dia trajava blusa preta e bermuda com detalhes laranja, utilizava uma bicicleta e seria o responsável pelo abastecimento de drogas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501439-32.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/000908

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LEONARDO MALAQUIAS DOS SANTOS

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

LEONARDO MALAQUIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 15 horas, na Rua Geraldo Moreira, altura do nº. 157, bairro Campo dos Alemães, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos, estaria trazendo consigo e, na residência localizada na Rua Geraldo Moreira, 67, nesta cidade e comarca, estaria guardando drogas, totalizando: 250 (duzentos e cinquenta) porções da droga cocaína em forma de pedra - crack (pesando cerca de 23,35g - item 03), 350 (trezentas e cinquenta) porções da droga cocaína em pó (pesando cerca de 340,21g - item 02) e 440 (quatrocentas e quarenta) da droga Cannabis sativa L., conhecida como maconha (pesando cerca de 1.174,72g - item 01); conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 38/40, fotografias de fls. 41/48 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 72/74, drogas as quais causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 108) e, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar (fls. 112).

A denúncia foi recebida às fls.114/115 e o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público, em debates orais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da inicial, sem qualquer benefício na aplicação da pena.

A Defesa requereu a absolvição do acusado por inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente pediu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a atenuante da reincidência. Pediu a aplicação do benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, regime mais brando para início de cumprimento de pena e recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está bem provada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo de constatação provisória (fls. 38/40), laudo de exame químico toxicológico (fls. 71/74), com resultado positivo para maconha e cocaína, bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria é indubitosa em relação ao acusado.

Interrogado na fase policial, o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 13).

Em juízo disse que guardava a droga porque estava em dificuldades financeiras, desempregado, e tinha que ajudar sua sogra doente.

A versão do réu não elide sua culpa. Dificuldades financeiras não autorizam a prática de crime, não tendo, ademais, provado que ajudava sua sogra e que não dispunha de outros meios para a obtenção de medicamentos e alimentação para ela. Com efeito, os policiais civis Douglas e João narraram, na fase pré-processual e em juízo, que tinham uma Ordem de Serviço 214/21, que versava sobre um indivíduo magro, moreno, cabelo preto e curto, tatuagem nos braços, que efetuava a guarda de drogas em sua casa para o tráfico das biqueiras da rua 42. Na data dos fatos, receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo com as mesmas características estaria efetuando a guarda de drogas para o tráfico, sendo que naquele dia trajava blusa preta e bermuda com detalhes laranja, utilizava uma bicicleta e seria o responsável pelo abastecimento de drogas de um ponto de venda de drogas na zona sul desta cidade, Campo dos Alemães. As drogas estariam armazenadas em uma residência da Rua Geraldo Moreira (local próximo ao ponto de venda de drogas), com portão vermelho e com grade. Efetuaram diligências de campo, onde visualizaram um indivíduo trafegando de bicicleta nas adjacências anteriormente citadas e fizeram o acompanhamento visual. Em seguida foi possível verificar que este indivíduo adentrou na casa de portão de cor avermelhada, tendo permanecido no aguardo e, após uns instantes, referido indivíduo deixou o interior da casa e foi abordado. Em revista pessoal, foram localizados dois sacos contendo cada um 50 porções de substância aparentando se tratar de crack. Indagado sobre os ilícitos, cientificado de seus direitos constitucionais preliminares, inclusive o de permanecer calado, o indivíduo, qualificado como sendo Leonardo Malaquias dos Santos, informou que seria o responsável pelo abastecimento de drogas e que residia na casa de número 67 da Rua Geraldo Moreira (identificada pelos policiais), com portão vermelho e grade. Indagado se havia algo de ilícito naquele local, Leonardo informou que realmente havia guardada droga em sua residência, franqueando a entrada no local. Foram acompanhados pela namorada de Leonardo, identificada como Thaís, tendo sido localizadas em uma edícula nos fundos, no quarto de Leonardo, 440 porções de substância aparentando se tratar de maconha, 350 pinos de plástico contendo em seu interior substância aparentando se tratar de cocaína e 150 porções de substância aparentando se tratar de crack, bem como R\$602,00 em notas diversas. Diante disso, foi dada voz de prisão a Leonardo, salientando que ele possui ocorrências anteriores por tráfico de drogas (fls. 08 e 11).

Por sua vez, Thaís declarou, em solo policial e em juízo, que acompanhou a localização da droga, sendo que a entrada dos policiais foi franqueada na residência. Disse que acompanhou as buscas, onde foi encontrada uma mochila da cor preta no guarda-roupas. Não tinha conhecimento que Leonardo estava com mochila de

drogas, pois ele estava trabalhando. Não sabia detalhes, pois permanece com a mãe acamada na casa de baixo e Leonardo permanece sozinho na casa de cima, onde reside com ele. Acrescentou que não tem nada a ver com traficância (fls. 10). Em juízo disse que o réu resolveu armazenar drogas para ajudar na dieta de sua mãe que estava acamada e muito doente, o que, como já dito, não elide o crime. Nesse cenário, os relatos uníssomos dos agentes indicando a apreensão de significativa quantidade de drogas, de tipos diversos, em poder do réu e no interior de sua residência, as quais eram evidentemente destinadas ao tráfico, pela grande quantidade (mais de 1,5 kg de cocaína, crack e maconha) e forma de acondicionamento, tornam inevitável um desate condenatório. O acusado foi surpreendido saindo da casa com dois sacos de droga, cada qual com 50 porções de crack, sendo ainda localizado em seu quarto 440 porções de maconha, 350 pinos de cocaína e 150 porções de crack, além de R\$ 602,00 em notas diversas. Ele próprio indicou onde as drogas estavam guardadas e a testemunha Thaís acompanhou as buscas e o encontro do entorpecente. Demonstrada, assim, a ocorrência do crime descrito na denúncia, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta. Conforme se depreende da certidão de fls. 94/95, o acusado é reincidente, eis que possui uma condenação transitada em julgado, também por tráfico, cuja pena privativa de liberdade foi extinta há menos de 5 anos. Tal circunstância será oportunamente considerada. Na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei Drogas, considerando a quantidade (mais de 1,5kg) e diversidade das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha) em poder do réu e em sua residência, que ensejam maior reprovabilidade à conduta, pelo maior risco à coletividade, fixo sua pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, fixando-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase, diante da reincidência, elevo as penas em 1/6, resultando em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Destaco que, apesar de confesso o réu, a reincidência é circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, e permite o aumento de sua pena-base em 1/6. Este entendimento, consoante dicção lapidar do art. 67, do Código Penal, é harmônico com a Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 453.000 - Tribunal Pleno - Repercussão Geral - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013). Inclusive, como diferente não haveria de ser, tal entendimento é refletido pela Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves e pela tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 105.543/MS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 26.05.14; RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 29.05.14; RHC 120.677/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 01.04.14 e RHC 115.994/DF - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 02.04.13). Neste sentido: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO PROVIDO" (STF ARE 873289/DF Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA j. 13.03.2015 DJe 17.03.2015); "(...) O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)" (STF HC 105543/MS Primeira Turma Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO j. 29.04.2014) ; "(...) A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes (...) A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente" (STF RHC 115994/MS Segunda Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA 02.04.2013);

“(...) Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes” (STF RHC 120677/SP Segunda Turma Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 18.03.2014).

Deixo de aplicar a benesse contida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente, o que por si só já afasta tal possibilidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado LEONARDO MALAQUIAS DOS SANTOS ao cumprimento das penas 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O acusado não faz jus a penas substitutivas e tampouco ao sursis em razão do tempo de pena imposto e por ser reincidente, bem como pela gravidade do crime de tráfico organizado e reiterado, que fomenta vários outros crimes, geralmente graves.

Pelos mesmos motivos e pelas das circunstâncias do crime, bem como o comportamento e a personalidade do réu, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é medida de rigor.

Mesmo estando preso desde 25 de outubro de 2021, tempo que será oportunamente detraído de sua pena, o regime inicial de cumprimento de pena permanece o fechado, pela gravidade e consequências do crime anteriormente mencionadas, não sendo possível imposição de regime menos severo e análise, por este juízo de conhecimento, dos requisitos subjetivos e objetivos para progressão ou outro benefício da fase executória.

Não poderá apelar em liberdade pelo regime prisional imposto e porque a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser garantidas, permanecendo presentes os requisitos que fundamentaram a decretação de suas custódias cautelar, notadamente após a condenação e em função dos antecedentes.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos em favor do FUNAD, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 63, da Lei 11.343/06.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C

São José dos Campos, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA